

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 493 del 21/10/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 256 DEL 21/10/2022

OGGETTO: Lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*. -

Determina a Contrarre e contestuale Affidamento dei Lavori.

CUP: C84J22000340005 CIG: ZD43819FC1 IMP. COD. 1005 CAP. 0501202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il GAL Serre Calabresi, nell'ambito del PAL "SPES strategie per (re)stare", in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, ha pubblicato il bando pubblico a valere sull'Intervento 19.02.01 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader;

-il Comune di Squillace con deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 10/11/2021 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di € 47.000,00;

Considerato che con la Convenzione prot. n° 649 del 30/08/2022 sono stabiliti i termini del finanziamento medesimo, nonché è prevista una riduzione dell'importo richiesto per come appresso indicato:

▪ Investimenti per il miglioramento di beni immobili	€ 33.104,84
▪ Spese Tecniche (max 6% di A)	€ 1.986,29
▪ Altre spese generali (max 3% di A)	€ 993,15
▪ IVA sui lavori	€ 3.310,48
▪ IVA su spese tecniche	€ 436,98
TOTALE INVESTIMENTO	€ 39.831,74

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 16/09/2022, è stato approvata la rimodulazione del progetto esecutivo per i lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*, con il seguente quadro economico:

A) Lavori

1. Importo lavori a base d'asta	€ 31.804,84
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.300,00
(A) Importo lavori a base d'asta	€ 33.104,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Progettazione esecutiva, DL, Sicurezza Contabilità e Collaudo	€ 1.986,29
2. IVA 22% su B1	€ 436,98
3. IVA 10% sui lavori	€ 3.310,48
4. Altre spese generali	€ 993,15

(B) Totale Somme a disposizione € 6.726,90

Importo totale dell'intervento (A+B) € 39.831,74

Considerato che:

- la tipologia ed il valore dell'appalto di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che espressamente prevede: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo*

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

- nel rispetto del suddetto art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del citato D.Lgs., si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori di *“Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)”*;

Dato atto che:

- con procedura telematica semplificata sulla piattaforma telematica ASMEL, al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico, in data 23/08/2022 è stata avviata procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n° 76/2020 convertito con la L. n° 120/2020 e modificato dal D.L. n° 77/2021 convertito con la L. n° 108/2021;
- con la suddetta procedura telematica, è stata richiesta un'offerta alla ditta Costruzioni Tolone srls, con sede a Squillace (CZ) in C.da Fiasco Baldaia, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e la stessa ha manifestato la disponibilità ad accettare l'appalto;
- l'offerta presentata dalla ditta Costruzioni Tolone srls di Squillace (CZ) risulta essere congrua rispetto alle necessità ed agli obiettivi dell'Amministrazione comunale, alle caratteristiche tecniche dei lavori ed al prezzo del progetto posto a base di affidamento;
- pertanto, l'importo dei lavori è pari a € 32.627,77, al netto del ribasso d'asta offerto del 1,50%, comprensivo di € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10 %;

Rilevato che sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

Preso atto che ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

- l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
- si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

Verificato che il DURC prot. n° INAIL_33753234 fino al 01/11/2022 risulta regolare;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1. di affidare**, per i motivi esposti in narrativa, sotto condizione di efficacia, i lavori di *“Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)”* alla ditta Costruzioni Tolone srls, con sede a Squillace (CZ) in C.da Fiasco Baldaia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo dei lavori di € 32.627,77, al netto del ribasso d'asta offerto del 1,50%, comprensivo di € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
- 2. di aggiudicare**, sotto condizione di efficacia, l'appalto dei lavori de quo all'impresa Costruzioni Tolone srls di Squillace (CZ), con il ribasso del 1,50 % e, quindi, per l'importo netto di €

31.327,77, a cui vanno sommati € 1.300,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge;

3. **di stabilire** che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
- a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;
4. **di dare atto** che l'iniziativa de qua è finanziata con i contributi meglio descritti in premessa;
5. **di accertare** l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012
6. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1005 – Cod. 0501202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

